

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2552/2543

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.รฐฎากร มาตรา 82/5, มาตรา 86, มาตรา 89 (7), มาตรา 89 วรรคสอง

ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 86 ผู้ที่จะออกใบกำกับภาษีสำหรับการขายสินค้าได้จะต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินค้าหรือบริการเท่านั้น ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่มีได้ขายสินค้าหรือบริการไม่อาจออกใบกำกับภาษีแทนผู้อื่นได้

ว. เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนที่มีสิทธิออกใบกำกับภาษีในนามของตนเองหรือในนามของลิฟท์ไทยเอ็นจิเนียริง ซึ่งเป็นชื่อสถานประกอบการตามที่จดทะเบียนไว้ เมื่อโจทก์ติดต่อซื้อวางรถไฟจาก ว. และชำระค่าวางรถไฟให้โดยเช็คระบุชื่อบริษัทลิฟท์ไทยเอ็นจิเนียริง จำกัด ผู้ที่มีสิทธิและหน้าที่ในการออกใบกำกับภาษีให้แก่โจทก์คือ ว. หรือลิฟท์ไทยเอ็นจิเนียริงใบกำกับภาษีฉบับพิพาทซึ่งออกโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดส. จึงเป็นใบกำกับภาษีที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเป็นใบกำกับภาษีที่ห้างหุ้นส่วนดังกล่าวออกโดยไม่มีการขายสินค้าและถือได้ว่าเป็นใบกำกับภาษีปลอมภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีดังกล่าว จึงไม่อาจนำมาหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ตามมาตรา 82/5 แห่งประมวลรัษฎากรการที่โจทก์นำใบกำกับภาษีซื้อที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวไปใช้ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเจ้าพนักงานประเมินของจำเลยมีอำนาจประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมเงินเพิ่มและเบี้ยปรับอีกสองเท่าของจำนวนภาษีตามใบกำกับภาษีดังกล่าวตามมาตรา 89(7) แห่งประมวลรัษฎากรได้

โจทก์ทราบดีอยู่แล้วว่า โจทก์มิได้ซื้อรางรถไฟจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. แต่โจทก์ยังนำเอาใบกำกับภาษีของห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. มาใช้ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจึงไม่มีเหตุอันควรลดหรืองดเบี้ยปรับแก้โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อต้นเดือนกันยายน 2539 โจทก์ซื้อเหล็กรางรถไฟเพื่อใช้เป็นรางรถเครนไฟฟ้าในการประกอบกิจการของโจทก์จากนายวินัย บัตรมาก และห้างหุ้นส่วนจำกัดสุคนสสวัสดิ์วิสดุภัณฑ์ โจทก์ได้ชำระค่าสินค้าและค่าภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ นายวินัย บัตรมาก นายวินัยได้นำใบกำกับภาษีของห้างหุ้นส่วนจำกัดสุคนสสวัสดิ์วิสดุภัณฑ์มาให้ โจทก์จึงนำใบกำกับภาษีดังกล่าวไปขอเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มคืนจาก จำเลยซึ่งจำเลยได้คืนแก่โจทก์แล้วต่อมาจำเลยได้ส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับเดือนกันยายน 2539 ว่าโจทก์ได้นำใบกำกับภาษีของผู้ที่ไม่มีสิทธิออกใบกำกับภาษีให้แก่โจทก์มาหักในการคำนวณภาษีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 82/5 ให้โจทก์คืนค่าภาษี 51,540.30 บาท เงินเพิ่ม 13,915.89 บาทและเบี้ยปรับ 154,620.90 บาท โจทก์ยื่นอุทธรณ์คัดค้านการประเมินคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยว่า การที่เจ้าพนักงานประเมินเรียกเก็บภาษีและเงินเพิ่ม จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว แต่ให้รับผิดเสียเบี้ยปรับสองเท่าของจำนวนภาษีตามมาตรา 89(7) เพียงกรณีเดียวให้โจทก์นำเงินภาษีเบี้ยปรับและเงินเพิ่มรวม 168,536.79 บาท ไปชำระแก่จำเลย จำเลยไม่มีสิทธิเรียกเงินจำนวนดังกล่าวเพราะโจทก์ได้ปฏิบัติตามประมวลรัษฎากรแล้วโจทก์ไม่ทราบว่าใบกำกับภาษีของห้างหุ้นส่วนสุคนสสวัสดิ์วิสดุภัณฑ์เป็นใบกำกับภาษีปลอมและไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงการชำระภาษีเพราะได้มีการซื้อขายสินค้าจริงและชำระเงินจริง โดยชำระเป็นเช็คผ่านธนาคารโจทก์นำใบกำกับภาษีดังกล่าวมาใช้เพราะเข้าใจว่าเป็นใบกำกับภาษีที่

ถูกต้องโจทก์ได้นำเงินไปชำระแก่จำเลยเป็นค่าภาษี 51,540 บาท เงินเพิ่ม 20,100.60 บาท รวมเป็นเงิน 71,640.90 บาท ขอให้เพิกถอนหรือยกเลิกการประเมินภาษีที่โจทก์ชำระเป็นเงิน 168,536.79 บาท ให้งดเบี้ยปรับและหรือเงินเพิ่มที่เรียกจากโจทก์ทั้งหมดกับให้จำเลยคืนเงินภาษีและเงินเพิ่มจำนวน 72,509.42 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 71,640.90 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับเดือนกันยายน 2539 ได้นำใบกำกับภาษีซื้อปลอมของห้างหุ้นส่วนจำกัดสุคนธ์สวัสดิ์วัสดุภัณฑ์ ซึ่งโจทก์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าบุคคลใดเป็นผู้ออกให้สำแดงในยอดซื้อของเดือนดังกล่าวซึ่งถือเป็นภาษีซื้อต้องห้ามมิให้นำมาหักภาษีขาย เมื่อโจทก์นำภาษีซื้อต้องห้ามดังกล่าวมาคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเหตุให้โจทก์สำแดงรายการคลาดเคลื่อน จึงต้องเสียเบี้ยปรับ 3 เท่าและยังต้องรับผิดเงินเพิ่มอีก รวมเป็นเงิน 220,007.09 บาท คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยว่าโจทก์ใช้ใบกำกับภาษีปลอมต้องรับผิดค่าภาษีและเงินเพิ่มตามการประเมิน ส่วนเบี้ยปรับให้ลดลงครึ่งเรียกเก็บเพียง 2 เท่าใบกำกับภาษีซื้อรายพิพาทโจทก์ถือเป็นภาษีซื้อแล้วนำไปคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับเดือนกันยายน 2539 โดยโจทก์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดสุคนธ์สวัสดิ์วัสดุภัณฑ์มีตัวตนอยู่ที่ใด และไม่สามารถติดตามผู้จัดการหรือผู้แทนของห้างมายืนยันว่าเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีซื้อดังกล่าว โจทก์กล่าวอ้างลอย ๆ ว่า โจทก์สุจริต โจทก์จึงต้องรับผิดค่าภาษีที่สำแดงเกินพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ขอให้พิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์โจทก์ประการแรกว่า โจทก์สามารถนำไปกำกับภาษีซื้อฉบับพิพาทมาถือเป็นภาษีซื้อเพื่อคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 82/5 บัญญัติว่า "ภาษีซื้อในกรณีดังต่อไปนี้ ไม่ให้นำมาหักในการคำนวณภาษีตามมาตรา 82/3 (1)...(5) ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีซึ่งออกโดยผู้ที่ไม่มิสิทธิออกใบกำกับภาษีตามส่วน 10(6).."

และในส่วน 10 มาตรา 86 บัญญัติว่า "ภายใต้บังคับมาตรา 86/1 มาตรา 86/2 และ มาตรา 86/8 ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดทำใบกำกับภาษี และสำเนาใบกำกับภาษี สำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการทุกครั้ง และต้องจัดทำทันทีที่ความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น พร้อมทั้งให้ส่งมอบใบกำกับภาษีนั้นแก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ ส่วนสำเนาใบกำกับภาษีให้เก็บรักษาไว้ตามมาตรา 87/3.." เห็นว่า ตามบทบัญญัติดังกล่าวผู้ที่ออกใบกำกับภาษีสำหรับการขายสินค้าได้นั้นจะต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินค้าหรือบริการเท่านั้น ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้ขายสินค้าหรือบริการไม่อาจออกใบกำกับภาษีแทนผู้อื่นได้ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายวินัย บัตรมาก เป็นผู้ติดต่อขายและส่งมอบรางวัลไฟให้แก่โจทก์ในนามบริษัท ลิฟท์ไทยเอ็นจิเนียริง จำกัด โจทก์ได้รับรางวัลไฟแล้วชำระค่าสินค้าพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยเช็คระบุชื่อบริษัทลิฟท์ไทยเอ็นจิเนียริง จำกัด จำนวนเงิน 787,830.30 บาท และได้มีการนำเช็คดังกล่าวเข้าบัญชีของนายวินัยซึ่งได้เปิดบัญชีออมทรัพย์ไว้ที่ ธนาคารทหารไทย จำกัด สาขาโชคชัย 4 ในนามของลิฟท์ไทยเอ็นจิเนียริง แต่ไม่มีการจดทะเบียนบริษัทลิฟท์ไทยเอ็นจิเนียริง จำกัด เป็นนิติบุคคล จำเลยได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นายวินัยระบุว่าเป็นผู้ประกอบการใช้ชื่อสถานประกอบการว่าลิฟท์ไทยเอ็นจิเนียริงนายวินัยจึงเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนที่มีสิทธิออกใบกำกับภาษีในนามของตนเองหรือในนามของลิฟท์ไทยเอ็นจิเนียริง ซึ่งเป็นชื่อสถานประกอบการตามที่จดทะเบียนไว้ได้ ดังนั้น เมื่อโจทก์ติดต่อซื้อรางวัลไฟจากนายวินัย

และชำระค่ารางวัลไฟให้โดยเช็คระบุชื่อบริษัทลิฟท์ไทยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัดผู้ที่มีสิทธิ และหน้าที่ในการออกไปกำกับภาษีให้แก่โจทก์คือนายวินัยหรือลิฟท์ไทยเอ็นจิเนียริ่ง หาใช้ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุขคนสวัสดิ์สวัสดิ์ภัณฑ์ไม่ไปกำกับภาษีฉบับพิพาทซึ่งออกโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุขคนสวัสดิ์สวัสดิ์ภัณฑ์จึงเป็นไปกำกับภาษีที่ออกโดยไม่ชอบด้วย กฎหมายเพราะเป็นไปกำกับภาษีที่ห้างหุ้นส่วนดังกล่าวออกโดยไม่มีการขายสินค้า และถือได้ว่าเป็นไปกำกับภาษีปลอม ภาษีชื่อตามไปกำกับภาษีดังกล่าวจึงไม่อาจนำมา หักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ตามมาตรา 82/5 แห่งประมวลรัษฎากรการที่ โจทก์นำไปกำกับภาษีชื่อที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวไปใช้ในการคำนวณ ภาษีมูลค่าเพิ่มจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยมีอำนาจ ประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมเงินเพิ่มและเบี้ยปรับอีกสองเท่าของจำนวนภาษีตามไป กำกับภาษีดังกล่าวตามมาตรา 89(7) แห่งประมวลรัษฎากรได้ ที่โจทก์อ้างว่าเหตุที่นำ ไปกำกับภาษีดังกล่าวมาใช้เพราะถูกนายวินัยหลอกลวง โจทก์ไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยง ภาษีนั้น เห็นว่า โจทก์ทราบดีอยู่แล้วว่าโจทก์ซื้อรางวัลไฟจากนายวินัยหรือบริษัท ลิฟท์ไทยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยโจทก์ได้ออกเช็คส่งจ่ายเงินระบุชื่อบริษัทลิฟท์ไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเป็นผู้รับเงิน แต่โจทก์กลับไปรับไปกำกับภาษีจากห้างหุ้นส่วน จำกัดสุขคนสวัสดิ์สวัสดิ์ภัณฑ์ซึ่งมิได้เป็นผู้ขายรางวัลไฟให้แก่โจทก์ เช่นนี้โจทก์จึงไม่ อาจอ้างได้ว่าถูกนายวินัยหลอกลวง

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยประการสุดท้ายตามอุทธรณ์โจทก์ว่ามีเหตุสมควรลดหรือ งดเบี้ยปรับหรือไม่ เห็นว่า การที่โจทก์ทราบดีอยู่แล้วว่า โจทก์มิได้ซื้อรางวัลไฟจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุขคนสวัสดิ์สวัสดิ์ภัณฑ์ แต่โจทก์ยังนำเอาไปกำกับภาษีของห้างหุ้น ส่วนจำกัดสุขคนสวัสดิ์สวัสดิ์ภัณฑ์มาใช้ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นนี้กรณีจึงไม่มี เหตุอันควรลดหรืองดเบี้ยปรับแก่โจทก์"

(วิธีศักดิ์ เตียววัฒนานนท์-สันติ ทักทาล-พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>